

1500619-17.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... fazendo o café. Portanto negou o crime de roubo e assumiu que furtou os celulares. Alega que fez isso para comprar droga, pois é viciado e estava há 3 dias usando droga. (fls. 09).

Em Juízo, o acusado disse que tem 41 anos. É comerciante. Tem antecedentes criminais. Quer pedir perdão à vítima. Só queria tomar água naquela oficina. Viu a facilidade. Roubou dois telefones celulares. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500619-17.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500619-17.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2352305/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22169272 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3231/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2352305 - 01º D.P.

LIMEIRA, 3231/21/923 - 01º D.P. LIMEIRA, 2352305/2021 - 1º Distrito Policial de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio Tadeu Coda

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

SILVIO TADEU CODA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 08h00, em uma oficina mecânica localizada na Rua Capitão Antônio Esteves dos Santos, nº 642, Jardim Piratininga, neste município e comarca, o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Danielli Barbosa Silveira Lourenço, dois aparelhos de telefone celular, sendo um da marca Samsung, modelo J7, de propriedade de Danielli, e outro da marca Motorola, pertencente ao proprietário da

oficina.

Segundo apurado, o réu, que estava de bicicleta, dirigiu-se a oficina mecânica em que a vítima trabalhava e, lá chegando, pediu duas velas automotivas emprestadas, sendo que Danielli informou-lhe que poderia ajudar, mas pediu que aguardasse a chegada do mecânico responsável.

Consta ainda que o acusado permaneceu no local aguardando a saída de um cliente da oficina e, em seguida, anunciou o assalto, colocando uma das mãos na cintura, simulando estar armado, exigindo que Danielli lhe entregasse seu aparelho de telefone celular e dinheiro.

Após se apoderar do celular da vítima, da marca Samsung, modelo J7, o réu passou a revirar gavetas da oficina e subtraiu o aparelho da marca Motorola. Antes da fuga, o acusado exigiu ainda que Danielli lhe entregasse sua aliança, o que foi por ela negado, oportunidade em que SILVIO se evadiu e ingressou em um matagal.

Policiais militares foram acionados e, em diligências, abordaram o acusado e o prenderam em flagrante delito. Posteriormente o réu foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 110).

O réu foi citado (fls. 118) e a defesa escrita veio aos autos (fls. 121).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 128).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e testemunha, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Alegações finais orais do Ministério Público e memoriais escritos da Defensoria Pública (fls. 152/155).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 24/26), auto de exibição/apreensão (fls. 27), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 08), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado confessou que pegou os celulares na oficina mecânica, mas não ameaçou a mulher. Alega que pegou os celulares quando a vítima estava distraída fazendo o café. Portanto negou o crime de roubo e assumiu que furtou os celulares. Alega que fez isso para comprar droga, pois é viciado e estava há 3 dias usando droga. (fls. 09).

Em Juízo, o acusado disse que tem 41 anos. É comerciante. Tem antecedentes criminais. Quer pedir perdão à vítima. Só queria tomar água naquela oficina. Viu a facilidade. Roubou dois telefones celulares. Não portava arma de fogo. Está arrependido. O que o policial contou em audiência é verdade (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão.

A vítima Danielli Barbosa Silveira Lourenço contou que chegou para trabalhar com seu pai, que é mecânico. Ele deixou ela sozinha para buscar uma ferramenta numa outra oficina. Ficou lá sozinha, fazia café e arrumava o local. O acusado chegou e perguntou se ela tinha duas velas de carro para emprestar. Pediu que ele aguardasse o mecânico chefe voltar. Ele disse que iria aguardar como se fosse um cliente. Depois chegou um outro cliente e deixou o automóvel na oficina. Assim que esse cliente foi embora, o acusado ingressou onde ela estava e anunciou o assalto. Ele simulava estar em poder de arma. Ele pediu que passasse o celular, assim como dinheiro. Entregou o seu telefone celular. O réu passou a vasculhar o local procurando por dinheiro. Outro telefone celular da mecânica foi subtraído. Ele foi embora em disparada. Percebeu que o roubador não estava armado. Gritou por socorro. Viu ele descendo numa bicicleta. Ligou para a polícia militar. Os celulares roubados são de uso pessoal dela e o outro é da oficina. Só os telefones foram roubados. Recuperaram os bens furtados. Descreveu as vestimentas e as características físicas. Ele era moreno e magro. Foi ela quem chamou a polícia militar. O imputado foi detido posteriormente. Viu o réu na delegacia e o reconheceu de pronto. Ficou sabendo que os celulares foram jogados no mato. Reconheceu o denunciado em audiência (mídia).

Vale ressaltar a validade e o relevo da declaração prestada pela vítima de crimes contra o patrimônio, em conformidade com o entendimento jurisprudencial abaixo:

“(...) O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA – 2014/0048036-7 – Rel. Min. Marilza Maynard – 6ª T. – j. 06.05.2014 – DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 – Rel. Min. Campos Marques – 5ª T. – j. 18.04.2013 – DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 – Rel. Des. Salles Abreu – j. 16.12.2015 – Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 – Rel. Des. Ivan Sartori – j. 15.12.2015 – Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 – Rel. Des. Souza Nery – j. 11/12/2015 – Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 – Rel. Des. Roberto Solimene – j. 06.08.2015 – Dje 07.08.2015). (...) (TJSP; Apelação 0001059-45.2015.8.26.0536; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).

“Roubo qualificado – Reconhecimento fotográfico na delegacia – Identificação pessoal em juízo – Prova segura – Palavra da vítima segura e coerente – Suficiência para a condenação – Negativa isolada e não comprovada do réu – Condenação mantida (...)”. (TJSP; Apelação 0017136-40.2010.8.26.0590; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por falta de provas – impossibilidade – materialidade e autoria delitivas comprovadas – réu reconhecido pela vítima – reconhecimento feito, por foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...)”. (TJSP; Apelação 0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

O policial militar Bruno Gomes de Souza contou que estava em patrulhamento de rotina quando foi informado via Copom de um roubo numa oficina mecânica. A guarnição se deslocou para lá a fim de obter informações do réu e suas características, assim como o sentido tomado. No momento que estava em conversa com a vítima, outra viatura tentou aborda-lo, porém o roubador entrou numa mata e

dispensou os objetos subtraídos. Fizeram o cerco, mas não conseguiram localizá-lo devido ao local ter muito mato. As viaturas ficaram passando pelo local ao redor da área verde, até que um dos policiais viu o réu saindo do mato. Houve prisão em flagrante. Não o conhecia (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, o acusado entrou na oficina mecânica em que a vítima Danielli trabalhava e pediu produtos automotivos emprestados. A vítima relatou, em Juízo, ter pedido a ele que esperasse a chegada do mecânico chefe. Nisso, ele aguardou a saída de um cliente e anunciou o assalto, simulando estar armado.

A vítima Danielli foi obrigada a lhe entregar o seu aparelho celular e, antes de sair, o acusado se apoderou de outro celular pertencente à oficina. Em seguida, deixou o estabelecimento e foi detido pelos policiais militares em um matagal.

A vítima reconheceu SILVIO como autor do delito na fase do inquisitivo e do contraditório. Interrogado, houve confissão judicial e extrajudicial.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo imputado.

Houve grave ameaça pelo potencial intimidatório utilizado pelo acusado na prática do crime em questão, uma vez que ele simulou estar armado e anunciou o assalto. A vítima é pessoa do sexo feminino. Nessas situações, não há que se falar em desclassificação para a figura do delito de furto.

A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

“A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste

na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...). A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial, v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou, porquanto o réu logrou inverter a posse sobre os bens subtraídos, tanto do celular da vítima Danielli quanto do aparelho pertencente à oficina. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregada.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Sendo caso de condenação, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/6, eis que o acusado conta com péssimos antecedentes criminais (cf. autos nº 0020603-27.2011.8.26.0320 - fls. 38).

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDCI no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

A pena-base será fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é multirreincidente (cf. autos nº 0007820-95.2014.8.26.0320 fls.35; autos nº 1508369-2018.8.26.0320 - fls. 38), de modo que majoro a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Houve confissão do acusado e demonstração de arrependimento. Todavia, não há que se

falar em compensação integral da agravante com a atenuante.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, o acusado, com uma única ação, violou dois patrimônios diversos, como consta da denuncia. Logo, é o caso de aplicação da regra prevista no art. 70 do Código Penal.

Assim, aumento a pena do roubo em mais 1/6, totalizando 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Por força dos péssimos antecedentes e da multirreincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar SILVIO TADEU CODA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, que serão calculados no seu menor valor.

O réu foi preso e permaneceu custodiado ao longo do curso da instrução. Agora foi condenado a cumprir pena corporal, em regime inicial fechado, devendo permanecer encarcerado provisoriamente, eis que há risco de fugir da aplicação da lei penal no caso de vir a ser solto, sem contar a probabilidade de reiterar a prática criminosa

em razão dos péssimos antecedentes criminais e da reincidência.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora deferida.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA